AUTO

Superintendencia de Sociedades **Bogotá, D.C.**

En sus escritos cite siempre el siguiente número: 2015-800-128

Partes
Edgar Orlando Corredor Ospina

contra

Induesa Pinilla & Pinillas S. en C. y Juan Manuel Pinilla Corredor

Asunto
Artículo 24 del Código General del Proceso

Trámite
Proceso verbal sumario

Número del proceso
2015-800-128

I. ANTECEDENTES

1. El 12 de junio de 2015, Edgar Orlando Corredor Ospina presentó ante este Despacho una demanda.
2. En el escrito presentado, el demandante solicitó el decreto de medidas cautelares.

II. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

Este Despacho se ha pronunciado en múltiples oportunidades acerca de los presupuestos que deben acreditarse para establecer la procedencia de medidas cautelares en procesos societarios.[1] Tales presupuestos han sido derivados de lo previsto en el artículo 590 del Código General del Proceso, así como de la aplicación de esta norma en los diversos casos sometidos a consideración de esta Delegatura. Es así como, para decretar medidas cautelares de la naturaleza solicitada, debe efectuarse un cuidadoso análisis de los elementos de juicio disponibles, a fin de analizar las probabilidades de éxito de la demanda y evaluar el interés económico de la demandante, según se expresa a continuación.

1. Las probabilidades de éxito de las pretensiones formuladas en la demanda

[…]

[1] Cfr. autos 801-2289 del 20 febrero 2013 y No. 800-16014 del 19 noviembre 2012. Las providencias mencionadas pueden consultarse en la sección de jurisprudencia de la página de la Superintendencia de Sociedades, disponible en la siguiente dirección: http://www.supersociedades.gov.co/procedimientos-mercantiles/normatividad/Paginas/default.aspx

Con fundamento en las anteriores precisiones, se analizará la solicitud formulada en la demanda, a fin de estimar si el demandante ha demostrado que sus pretensiones tienen una probabilidad de éxito que justifique el decreto de una medida cautelar. El conflicto suscitado entre las partes está relacionado con el presunto ejercicio abusivo del derecho de voto por parte de Induesa Pinilla & Pinillas S. en C. y Juan Manuel Pinilla Corredor, accionistas controlantes de Centro de Diagnóstico Automotriz El Arauco S.A.S.[2] Las decisiones controvertidas, aprobadas durante una reunión extraordinaria de la asamblea general de accionistas celebrada el 28 de abril de 2014, consistieron en la creación de una junta directiva, la designación de sus miembros y la fijación de un salario fijo para cada uno de tales directores (vid. Folios 66 a 74). El demandante considera que estas determinaciones fueron abusivas debido a que no obedecieron a los mejores intereses de Centro de Diagnóstico Automotriz El Arauco S.A.S, sino a la intención de expropiarlo de un retorno sobre su inversión en la compañía. Según lo expresado por el demandante durante la reunión asamblearia referida, 'nunca se ha necesitado [una junta directiva] y [su creación] está en perjuicio de los intereses de la compañía y en perjuicio mío como accionista, […] no son necesarios además de ser oneroso y no ejercerán un beneficio apreciable para la empresa.' (vid. Folio 73).

Para resolver el presente caso, debe recordarse que en la legislación societaria colombiana se han previsto criterios bastante definidos para establecer si un asociado ha ejercido su derecho de voto en forma censurable.[3] Según lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley 1258 de 2008, 'se considerará abusivo el voto ejercido con el propósito de causar daño a la compañía o a otros accionistas o de obtener para sí o para un tercero ventaja injustificada'. En el mismo artículo se aclara, además, que la actuación reprochable de un asociado puede producirse 'tanto en los casos de abuso de mayoría, como en los de minoría y de paridad'. En este sentido, el Despacho ha empleado la regla del artículo 43 para reprender la conducta de asociados mayoritarios en la aprobación de procesos de capitalización,[4] la decisión de retener de utilidades[5] y la remoción de administradores.[6] En todos estos casos, se hizo énfasis en que el derecho de voto no puede convertirse en un instrumento para lesionar deliberadamente a la minoría, ni para que el accionista controlante se adjudique prerrogativas especiales a expensas de los demás asociados.

A la luz de lo anterior, el Despacho deberá analizar las decisiones controvertidas en la demanda, de manera de establecer si los demandados han actuado en forma reprochable. Lo primero que debe decirse, en este sentido, es que se ha detectado la existencia de un agudo conflicto entre Edgar Orlando Corredor y Juan Manuel Pinilla Corredor. Según se explica en la demanda, las desavenencias en cuestión están relacionadas con posibles irregularidades en la administración de compañías en las que tales personas revisten la calidad de accionistas, así como con la transformación de Industria y Tecnología de Equipos para Servicio Automotriz y Centro de Diagnóstico Automotriz El Arauco en

[2] Según la información disponible, el señor Pinilla Corredor es socio gestor de Induesa Pinilla & Pinillas S. en C., la cual es propietaria de un porcentaje mayoritario de las acciones de Centro de Diagnóstico Automotriz El Arauco S.A.S.

[3] Cfr., por ejemplo, las sentencias 800-73 del 19 de diciembre de 2013, 800-20 del 27 de febrero de 2014, 800-44 del 18 de julio de 2014, 801-81 del 20 de noviembre de 2014 y 800-50 del 8 de mayo de 2015.

[4] Capital Airports Holding Company contra CAH Colombia S.A (sentencia n.° 800-20 del 27 de febrero de 2014).

[5] Isabel Cristina Sánchez Beltrán contra Centro Integral de Atención del Infractor de Tránsito S.A.S. (sentencia n.° 800-44 del 18 de julio de 2014).

[6] Serviucis S.A. contra Nueva Clínica Sagrado Corazón S.A.S (sentencia n.° 800-73 del 19 de diciembre de 2013).

sociedades por acciones simplificadas. El apoderado del demandante ha puesto de presente que las diferencias suscitadas entre Edgar Orlando Corredor y Juan Manuel Pinilla Corredor han llevado, incluso, a la presentación de denuncias penales ante la Fiscalía General de la Nación (vid. Folio 10).

En segundo lugar, la nueva junta directiva de Centro de Diagnóstico Automotriz El Arauco S.A.S. está conformada por el señor Juan Manuel Pinilla Corredor y personas a él vinculadas. A continuación se presenta la composición de la nueva junta directiva creada durante la reunión del 28 de abril de 2014, según la información aportada por el demandante:

COMPOSICIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTRIZ EL ARAUCO S.A.S.

Director	Información disponible sobre el director
Juan Manuel Pinilla Corredor	Socio gestor de Induesa Pinilla & Pinillas S. en C. Representante legal de Centro de Diagnóstico Automotriz El Arauco S.A.S.
Juan Manuel Pinilla Pedraza	Socio comanditario de Induesa Pinilla & Pinillas S. en C. Hijo de Juan Manuel Pinilla Corredor
Daniela Pinilla Pedraza	Socia comanditaria de Induesa Pinilla & Pinillas S. en C. Hija de Juan Manuel Pinilla Corredor
Indira Galindez Narváez	Empleada de Induesa Pinilla & Pinillas S. en C. Esposa de Juan Manuel Pinilla Pedraza

En tercer lugar, es relevante anotar que la remuneración fijada para los nuevos directores de Centro de Diagnóstico Automotriz El Arauco S.A.S. excede, en forma apreciable, el monto de los dividendos pagados por la sociedad. Según consta en el acta No. 4, el señor Pinilla Corredor, actuando en nombre propio y en representación de Induesa Pinilla & Pinillas S. en C., aprobó fijar honorarios mensuales de $2.500.000 para cada uno de miembros de la junta directiva (vid. Folio 73). Tal remuneración, equivalente a $120.000.000 anuales, es superior, en más de un 3.000%, a los dividendos de $3.859.434 decretados con base en los resultados de la compañía para el ejercicio que terminó el 31 de diciembre de 2013 (vid. Folio 70).

Así las cosas, el Despacho considera que existen suficientes elementos de juicio para decretar una medida cautelar.[7] Ciertamente, en el curso de un

[7] Por supuesto que la determinación final sobre los asuntos debatidos en el presente litigio sólo se producirá al momento de dictar sentencia, una vez el Despacho cuente con la totalidad de los elementos probatorios pertinentes. En todo caso, para los efectos de este auto, debe considerarse cumplido uno de los presupuestos principales requeridos para decretar una medida cautelar, es decir, la apariencia de buen derecho a que alude el artículo 590 del Código General del Proceso

pronunciado conflicto entre Edgar Orlando Corredor y Juan Manuel Pinilla Corredor, este último dispuso la creación de cargos directivos que le permitirían a sus familiares recibir una remuneración que excede en forma aparentemente desproporcionada las utilidades generadas por Centro de Diagnóstico Automotriz El Arauco S.A.S. Debe advertirse, en este orden de ideas, que la designación de accionistas en la administración social suele ser una de las principales vías para repartir las utilidades generadas en compañías cerradas.[8] Es por esta razón que los minoritarios que queden marginados de la administración podrían verse privados de un retorno sobre la inversión que han hecho en la sociedad.[9] Esta circunstancia podría ser particularmente injusta para el minoritario si la mayoría de los flujos de efectivo derivados de la actividad social se destinan a pagarle honorarios al controlante y personas a él vinculadas.[10] En el presente caso, las decisiones controvertidas podrían llevar a que Edgar Orlando Corredor perciba un dividendo apenas irrisorio por su participación del 26% en el capital de Centro de Diagnóstico Automotriz El Arauco S.A.S., mientras que el accionista controlante recauda, por vía de honorarios, una porción leonina de las utilidades sociales.

Sin perjuicio de lo expresado en el párrafo anterior, el Despacho no cuenta con suficientes pruebas para ordenar que se suspenda el pago de los honorarios a favor de los directores de Centro de Diagnóstico Automotriz El Arauco S.A.S. Es perfectamente factible, en este sentido, que la creación de la aludida junta directiva no hubiere obedecido a la intención de distraer recursos sociales en detrimento del demandante, sino, más bien, a promover una mejor gestión de los negocios de la compañía. Por este motivo, podría ser innecesariamente traumático para Centro de Diagnóstico Automotriz El Arauco S.A.S. que el Despacho decidiera retener los pagos a favor de los directores de la sociedad. De ahí que tan sólo habrá de decretarse la segunda de las medidas cautelares solicitadas por el demandante, consistente en recaudar información sobre la actividad desplegada por la junta directiva de Centro de Diagnóstico Automotriz El Arauco S.A.S. desde el momento de su creación. El Despacho también considera necesario solicitar una copia del libro de actas del máximo órgano social, así como de los estados financieros correspondientes a los ejercicios comprendidos entre los años 2009 y 2014. Una vez se reciba esta información, el Despacho determinará si es procedente ampliar en forma oficiosa los efectos de la medida decretada en este auto, tal y como lo permite el artículo 590 del Código General del Proceso.

2. El interés económico del demandante

Tras una revisión del expediente, este Despacho pudo constatar que el demandante cuenta con un interés económico legítimo en el presente proceso, en su condición de accionista de Centro de Diagnóstico Automotriz El Arauco S.A.S.[11]

3. La caución

Antes de que se decrete la medida cautelar solicitada, deberá prestarse una caución, en los términos previstos en la legislación procesal colombiana. Para fijar el valor de la caución mencionada, habrá de atenderse a lo previsto en el artículo 590 del Código General del Proceso, a cuyo tenor, ‘el demandante deberá prestar

[8] RB Thompson, Allocating the Roles for Contracts and Judges in the Closely Held Firm (2010) Georgetown Business, Economics and Regulatory Law Research Paper No. 2.
[9] Serviucis S.A. contra Nueva Clínica Sagrado Corazón S.A.S (sentencia No. 800-73 del 19 de diciembre de 2013).
[10] FH O'Neal y RB Thompson, Oppression of Minority Shareholders and LLC Members (2004, 2ª ed., Thomson West) Sección 3.6.
[11] Según lo expresado en el auto n.° 800-004336 del 22 de marzo de 2013, el denominado ‘interés económico del demandante’ conjuga varios de los elementos a que alude el artículo 590 del Código General del Proceso, incluidos el interés para obrar y la necesidad de la medida cautelar solicitada.

caución equivalente al veinte por ciento (20%) del valor de las pretensiones estimadas en la demanda, para responder por las costas y perjuicios derivados de su práctica'. De ahí que el valor inicial de la caución corresponda al 20% de las pretensiones estimadas en la demanda, es decir, $7.280.000.

También debe advertirse que, según el artículo citado, 'el juez, de oficio o a petición de parte, podrá aumentar o disminuir el monto de la caución cuando lo considere razonable'. En este sentido, el Despacho considera necesario disminuir en forma significativa la cuantía de la caución, debido a que la medida cautelar que será decretada no parece tener la virtualidad de generarle mayores perjuicios a los demandados, en tanto se trata de una simple solicitud de información. En esta medida, el Despacho considera que una caución de $500.000 sería suficiente para cumplir con la exigencia del artículo 590 del Código General del Proceso.

En mérito de lo expuesto, el Superintendente Delegado para Procedimientos Mercantiles,

RESUELVE

Primero. Fijar una caución por la suma de $500.000, la cual deberá ser prestada por el demandante bajo cualquiera de las modalidades previstas en la ley para el efecto, dentro de los cinco días siguientes a la notificación del presente auto. El decreto de la medida cautelar aquí descrita estará sujeto a la condición de que el demandante preste la caución a que se ha hecho referencia.

Segundo. Una vez prestada la caución en forma debida, requerir al representante legal de Centro de Diagnóstico Automotriz El Arauco S.A.S., por el medio más expedito, para que, en el término de dos días hábiles, le envíe al Despacho los siguientes documentos:

1. Copia de todas las actas y soportes documentales correspondientes a las reuniones de la junta directiva de la sociedad.
2. Copia del libro de actas de la junta de socios y asamblea general de accionistas de la sociedad.
3. Copia de los estados financieros de fin de ejercicio correspondientes a los años 2009 a 2014

Notifíquese y cúmplase.

El Superintendente Delegado para Procedimientos Mercantiles,

Jose Miguel Mendoza
Nit: 900223997 Código Dep: 800
Exp: 0 Trámite: 170001
Rad: 2015-01-276188 Cód. F: M6866